

1502691-04.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO SOUSA ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

LUIZ GUSTAVO SOUSA ALVES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 18 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502691-04.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502691-04.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO SOUSA ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

LUIZ GUSTAVO SOUSA ALVES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 9h01min, na Travessa Jerusalém, nº 100, Cidade Ariston, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiro, 49 (quarenta e nove) porções de Cocaína, 101 (cento e uma) porções de Maconha, 312 (trezentos e doze) pinos de cocaína, 255 (duzentos e cinquenta e cinco) porções de pedras de Crack e 10 (dez) tubos plásticos contendo Skank, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida (fls.63), sobrevindo citação pessoal e resposta escrita (fls. 91).

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 68/71).

Perante a autoridade policial o acusado confessou os fatos. Admitiu que estava traficando e ganhava cerca de R\$ 150,00 por dia e que recentemente foi preso por outro tráfico, no mesmo local. Em juízo, singelamente, negou os fatos e alegou que apenas passava pelo local, pois é próximo de sua residência.

A negativa restou isolada.

Os policiais militares Marcos e Alan, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que patrulhavam com motos pelo local dos fatos - que é conhecido como "ponto de venda de drogas". No estacionamento daquele condomínio, local que é aberto com a acesso a rua, viram o acusado em pé com uma sacola. Quando ele viu as motos da ROMU soltou a sacola que segurava no solo e então foi abordado. Dentro da sacola verificaram conter 49 papelotes de cocaína, 101 papelotes de maconha, 312 pinos plásticos de cocaína, 255 papelotes contendo crack e 10 tubos plásticos de skank, além da importância de R\$ 26,60. Indagado admitiu a traficância. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. In casu, foram apreendidos em poder do acusado expressiva quantidade de drogas e dinheiro em notas miúdas, em conhecido ponto de tráfico.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, eis que foram apreendidas substâncias entorpecentes de naturezas distintas. Além disso, o "crack" é uma das drogas mais viciantes e de alto poder destruidor para a saúde física e psíquica de seus usuários. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível usar quantidade e natureza de drogas em mais de uma fase da dosimetria, sem que caracterize bis in idem (HC 640.643/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021).

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, a quantidade de drogas e as condições pessoais desfavoráveis impedem a aplicação do redutor.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

In casu, foram apreendidos em poder do acusado uma expressiva e diversificada quantidade de drogas (727) porções.

Além disto, o acusado está sendo processado também pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, ocorrido no mesmo local, sete dias antes ao cometimento deste delito -o que denota seu verdadeiro descaso com a justiça e certeza da impunidade.

Assim, embora seja o réu tecnicamente primário, está comprovada sua dedicação habitual à atividades criminosas, como acima apontado.

Nesse sentido, o Col. STJ: " A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Súmula 83/STJ.(4 STJ. AgRg no AREsp 1630635/MG. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 16/06/2020".

Portanto, seja em razão de circunstância objetiva (quantidade de drogas), ou subjetiva (condições pessoais desfavoráveis), incabível a incidência do §4, art.33 da Lei de Drogas.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena acima fixada.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU LUIZ GUSTAVO SOUSA ALVES, RG: 42128899, nascido em 19/12/1994, filho de TAMARA DE SOUSA ALVES, como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA